

TERMO DE USO E POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Ativação Retirada de Brinde

Este documento elucida, de forma clara e transparente, como a DrogaVET coleta, usa, compartilha e protege os dados pessoais fornecidos por você ao preencher o formulário de cadastro para retirada do brinde na ativação promocional realizada na Avenida Paulista, São Paulo/SP (“Ativação”).

Ao marcar a caixa de aceite obrigatória do formulário, você declara ter lido e concordado com a finalidade essencial deste Termo, descrita no item 5.a. O aceite da finalidade adicional e opcional depende de manifestação de consentimento própria e separada, conforme detalhado no item 5.b e no Modelo de Formulário anexo.

1. Quem trata os seus dados?

Os dados pessoais coletados neste formulário são tratados pelo Grupo ATLAS PHARMA S.A. (“DrogaVET” ou “Controladora”), inscrita no CNPJ sob o nº 06.110.511/0001-42, com sede na Rua Estevão Bayão, 30, Batel, Curitiba/PR, CEP 80240-260.

A execução operacional da Ativação (recepção do público, coleta do formulário e entrega dos brindes) conta com o apoio de agência de marketing contratada pela DrogaVET, que atua como operadora de dados pessoais nos termos do art. 39 da Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”), mediante instrumento contratual que estabelece obrigações de confidencialidade, segurança da informação e uso dos dados exclusivamente para as finalidades autorizadas neste Termo.

2. Encarregado de Proteção de Dados (DPO)

Dúvidas sobre este Termo ou sobre o tratamento dos seus dados podem ser enviadas ao nosso Encarregado de Proteção de Dados (DPO) pelo link <https://www.drogavet.com.br/fale-conosco/> ou pelo telefone 0800 591 5249.

3. Quais dados coletamos

No formulário de cadastro da Ativação, coletamos apenas: nome completo, telefone celular com DDD e e-mail. Não coletamos dados sensíveis, nem documentos como CPF ou RG, neste formulário.

4. Participantes menores de idade

Caso o participante seja criança ou adolescente (menor de 18 anos), a retirada do brinde e qualquer tratamento de dados pessoais somente poderão ocorrer mediante consentimento específico e destacado de um dos pais ou do responsável legal, presente no momento do cadastro, nos termos do art. 14 da LGPD. A equipe da Ativação deve solicitar a presença e o aceite de um responsável antes de coletar dados de participantes menores de idade. Dados de menores não serão utilizados para as finalidades opcionais descritas no item 5.b.

5. Finalidades do tratamento e bases legais

Para maior transparência e em conformidade com o princípio da finalidade e com a vedação ao consentimento genérico (art. 8º, §4º, da LGPD), este Termo separa as finalidades do tratamento em uma finalidade essencial e uma finalidade adicional e opcional, cada uma com consentimento próprio:

a) Finalidade essencial: Utilizamos nome, telefone e e-mail para confirmar sua participação na Ativação e viabilizar a entrega do brinde no local.

Base legal: Consentimento (art. 7º, I, e art. 8º da LGPD), manifestado na caixa de aceite obrigatória do formulário. Trata-se de consentimento condição necessária e proporcional para a retirada do brinde, uma vez que os dados são indispensáveis para identificar o participante e controlar a entrega.

b) Finalidade opcional: Inclusão de seus dados em nossa base de relacionamento (CRM) para segmentação e envio de novidades, campanhas e ofertas da DrogaVET por e-mail, SMS ou WhatsApp. Esta finalidade também inclui o uso de seus dados de contato de forma criptografada (hash) para criar públicos personalizados e semelhantes em plataformas de mídia paga (por exemplo, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads) e direcionar anúncios específicos a você.

Base legal: Consentimento específico, livre e informado, nos termos dos artigos 7º, inciso I, 8º e 33, inciso VIII, todos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), manifestado em caixa de aceite própria, independente da finalidade descrita no item 5.a. Esta finalidade pode envolver transferência internacional de dados (ver item 8).

Não usamos seus dados para finalidade diversa das listadas acima sem buscar um novo consentimento seu ou, quando aplicável, sem informar previamente outra base legal utilizada.

6. Consentimento granular

O formulário apresentará, de forma destacada e segregada: (i) uma caixa de aceite obrigatória, referente exclusivamente à finalidade essencial do item 5.a; e (ii) uma caixa de aceite opcional e independente, para a finalidade descrita no item 5.b. A recusa da finalidade opcional não impede a retirada do brinde nem gera qualquer prejuízo ao participante.

7. Com quem compartilhamos seus dados

Podemos compartilhar seus dados com empresas que nos prestam serviço em nome da DrogaVET (como a agência responsável pela execução da Ativação, plataformas de disparo de mensagens, sistemas de CRM e plataformas de mídia paga), exclusivamente para viabilizar as finalidades para as quais você tiver consentido, sempre sob obrigação contratual de confidencialidade e segurança (art. 39 da LGPD). Não vendemos nem cedemos seus dados a terceiros alheios a essas finalidades.

8. Transferência internacional de dados

Caso você concorde com a finalidade de relacionamento e marketing (item 5.b), seus dados de contato (tratados de forma criptografada), poderão ser transferidos a plataformas de mídia paga sediadas no exterior (como Meta, Google e TikTok). Essa transferência é realizada em conformidade com os arts. 33 a 36 da LGPD e com o Regulamento de Transferência Internacional de Dados da ANPD (Resolução CD/ANPD nº 19/2024), mediante Cláusulas-Padrão Contratuais aprovadas pela autoridade ou outro mecanismo por ela reconhecido, de modo a assegurar aos seus dados um nível de proteção equivalente ao exigido pela legislação brasileira.

9. Por quanto tempo guardamos seus dados

Dados tratados exclusivamente para a finalidade essencial (item 5.a): Mantidos pelo prazo necessário à conferência logística da entrega dos brindes e ao atendimento de eventuais reclamações relacionadas à Ativação, por até 90 (noventa) dias contados da coleta, findo o qual serão eliminados ou anonimizados.

Dados tratados com base no consentimento para as finalidades opcionais (item 5.b): Mantidos por até 24 (vinte e quatro) meses a partir da coleta, ou até você revogar o consentimento correspondente (o que ocorrer primeiro), salvo quando a lei exigir prazo maior, inclusive para cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (art. 16 da LGPD).

10. Seus direitos

Nos termos do art. 18 da LGPD, você pode, a qualquer momento e gratuitamente, solicitar à DrogaVET:

1. confirmação da existência de tratamento dos seus dados;
2. acesso aos dados que temos sobre você;
3. correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
4. anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
5. portabilidade dos seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto;
6. eliminação dos dados pessoais tratados com base no seu consentimento;
7. informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais compartilhamos seus dados;
8. informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências dessa negativa;
9. revogação do consentimento, a qualquer momento, por procedimento gratuito e facilitado.

11. Como exercer seus direitos e revogar o consentimento

Você pode exercer os direitos acima, inclusive revogar isoladamente o consentimento opcional (item 5.b), a qualquer momento, pelos canais indicados no item 2. A revogação do consentimento opcional não afeta a licitude do tratamento realizado antes da revogação, não interfere na entrega do brinde já realizada e não cancela as demais finalidades para as quais você tenha consentido separadamente.

12. Segurança da informação e comunicação de incidentes

Adotamos medidas técnicas e administrativas aptas a proteger seus dados contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou uso indevido, conforme o art. 46 da LGPD. Em caso de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, a DrogaVET comunicará o fato à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos titulares afetados em prazo razoável, nos termos do art. 48 da LGPD.

13. Legislação aplicável e foro

Este Termo é regido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD), pela Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba/PR para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Termo, sem prejuízo da faculdade de o titular, na qualidade de consumidor, optar pelo foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

14. Declaração de aceite

Ao marcar “Li e concordo com o Termo de Uso e Proteção de Dados” no formulário, você confirma ter lido e compreendido a finalidade essencial descrita no item 5.a. As finalidades opcionais descritas no item 5.b somente serão ativadas mediante marcação individual da respectiva caixa de aceite no formulário de cadastro.